

1500505-09.2022.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198189/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 26276224 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2198189 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CABRAL ROBERTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500505-09.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-09.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198189/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 26276224 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2198189 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CABRAL ROBERTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

WESLEY CABRAL ROBERTO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, porque, no dia 21 de julho de 2022, por volta das 16h30, no estabelecimento comercial "Mestres do Couro", na Rua Petrópolis, Vila Quiriqui, na Cidade de Serra Negra, subtraiu, para si, mediante fraude, 01 aparelho celular, da marca "Samsung", modelo "A30S", avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente ao citado estabelecimento.

A denúncia foi recebida (fls. 97/98). Resposta à acusação às fls. 108/109.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. O réu foi interrogado (teleaudiência - fls. 170/171)

O Ministério Público, em suas alegações finais, manifestou-se pela procedência da ação penal (fls. 183/188). A Defesa técnica, por sua vez, alegou que o valor do bem furtado, R\$ 1.200,00, autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

Requeru a improcedência da ação e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 193/200).

As partes não quiseram aguardar o resultado da perícia médica designada no Processo 1500202-29.2021.8.26.0595 (incidente de insanidade mental) e requereram o julgamento imediato do processo (fls. 219/221, 223).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A existência da infração da infração penal ficou devidamente demonstrada por meio pela prova colhida em Juízo.

A autoria é certa.

O réu confessou a prática da infração penal. Alegou que "foi o seguinte, eu entrei dentro da loja, eu estava vendendo uma rifa para ajudar meu povo, meu pessoal, doutor. E, nisso, eu entrei dentro da loja, eu peguei, ofereci a rifa para senhora. Nisso, ela falou que estava sem dinheiro. Pedi um copo d'água, doutor. No que eu pedi o copo d'água, eu vi o celular em cima do balcão. Daí, realmente, eu fui e peguei o celular por causa que eu era usuário de droga na rua, né, doutor?. Daí, eu peguei o celular pra mim poder estar vendendo para poder comprar uma pedra para eu poder fumar, doutor" (fls. 178/180).

Aliás, consoante ensina Hélio Tornaghi:

"Evidentemente nada traz mais certeza da autoria de um delito do que uma confissão livre, clara, sincera, sem qualquer vício. É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado". (Curso de Processo Penal, 2º Vol., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 381).

No mais, a confissão do réu foi corroborada pela representante legal da empresa vítima. Ângela Aparecida Poletto narrou que "foi exatamente isso que aconteceu como está relatado aí no depoimento meu. Ele entrou na loja, se dirigiu a mim, perguntou a mim se eu poderia comprar a rifa para ajudá-lo, eu fui até verificar se eu tinha dinheiro para comprar a rifa. Felizmente, na minha gaveta não tinha, tinha só cartão. Falei pra ele "infelizmente, não vou poder te ajudar com a rifa hoje", ele falou "ah, moça, então, você não pode me dar um copo d'água, então?". Daí, eu me dirigi até o bebedouro de água, de costas, e peguei água pra ele. Foi isso. Peguei um copo de água e ele saiu. E quando retornei para fazer meu trabalho, que eu estava tirando umas fotos, logo em seguida, foi tudo muito rápido, e percebi que o celular já não estava mais em cima e acabei achando que aquela pessoa que tinha entrado ali estranho seria ele e, rapidamente, a gente já acionou a Guarda

Municipal já e os meninos acabaram pegando ele com o celular. Foi isso que aconteceu" (fls. 174/175).

A fraude no furto consiste no ardil para distrair a atenção da vítima, que sequer percebe estar sendo furtada. Nesse ponto, saliente-se que o réu confessou que "E, nisso, eu entrei dentro da loja, eu peguei, ofereci a rifa para senhora. Nisso, ela falou que estava sem dinheiro. Pedi um copo d'água, doutor. No que eu pedi o copo d'água, eu vi o celular em cima do balcão. Daí, realmente, eu fui e peguei o celular por causa que eu era usuário de droga na rua, né, doutor?."

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, a reincidência em crime doloso evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, o que obsta a aplicação do princípio invocado.

Ademais, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça "não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos" (AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Anote-se que o bem furtado foi avaliado em R\$ 1.200,00 (fls. 89).

Destarte, a ação é procedente, nos exatos termos da denúncia.

Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, atento ao art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta três condenações criminais transitadas em julgado (Processo nº 1500026-39.2021 - fls. 63, Processo nº 1500589-78.2020 - fls. 64, (Processo nº 1501008-64.2021 - fls. 64/65). A condenação de fls. 63 será observada na segunda fase da dosimetria, como reincidência. Assim, observando as demais condenações, que configuram maus antecedentes, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

Prosseguindo, na segunda fase, observo a agravante da reincidência (Processo nº 1500026-39.2021 - fls. 63). Observo, por outro lado, a atenuante da confissão. Uma vez que não há multirreincidência, as circunstâncias podem se compensar, razão pela qual a pena permanece inalterada. Nesse sentido, TEMA 585 do STJ: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." Por fim, na última fase, não observo circunstâncias que possam influenciar na fixação da pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado WESLEY CABRAL ROBERTO, qualificado às fls. 12, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (dez) dias-multa, por infração ao crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

O réu é reincidente em crime doloso e ostenta maus antecedentes, de modo que não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

No mais, à vista da reincidência e dos maus antecedentes, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Não é possível, data venia, aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso cautelarmente. Com efeito, ofenderia o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º da Constituição Federal, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para a progressão de regime, enquanto que ao sentenciado provisório progrediria sem a demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e

fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP está condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento dos acusados no estabelecimento prisional onde permaneceram detidos. Ausentes documentos que atestem tal situação, não é possível conceder ao réu o direito à progressão de regime.

Durante toda a tramitação do processo o acusado permaneceu encarcerado, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade.

Ademais, os motivos que ensejaram prisão preventiva subsistem. O exame dos autos revela que o réu, consoante se vê às fls. 68/69, é reincidente específico, porque já foi condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de furto. Nessa senda, impende frisar que, segundo o art. 310, § 2º, do CPP, " Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".

A presente e nova condenação do réu revela que, infelizmente, a prática de crimes contra o patrimônio não constitui fato isolado na vida dele, ressaltando-se que as condenações anteriores não tiveram o condão de afastá-lo da vida criminosa. Assim, o encarceramento do denunciado é necessário para garantir a ordem pública.

Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido :

"Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade." (Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 - Quinta Câmara - Seção Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 11-01-08 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)

"DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - Inadmissibilidade - Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante - Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra." (RT 835/561 -TJSP).

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 14 de dezembro de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA